

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 471/2535	ห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลาปิโตรเลียม	โจทก์
	ผู้ร้องขัดทรัพย์	โจทก์
	นางสุนีรัตน์ โรจนเมธา กับพวก	โจทก์
	ห้างหุ้นส่วนจำกัดหาดใหญ่ปิโตรเลียม กับพวก	
		จำเลย
	นางสุนีรัตน์ โรจนเมธา ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายวิวัฒน์ เทพนาวา ที่ 2 ผู้ร้องขัด ทรัพย์	
		ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 150, มาตรา 175

ความว่า ผู้ร้องขัดทรัพย์ทั้งสองได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้ผู้ร้องขัดทรัพย์ทั้งสองมีความประสงค์ขอถอนฎีกาและคำร้อง ขอลุเลาการบังคับคดีระหว่างฎีกา ไปรตอนุญาต

หมายเหตุ ทนายโจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาฎีกาและสำเนา คำร้องขอถูเลาการ
บังคับคดี (อันดับ 39)

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ปล่อยที่ดินของ ผู้ร้องขัดทรัพย์ทั้งสองตาม
ตราจองเลขที่ 408 และโฉนด เลขที่ 8541,8545,8546 รวม 4 แปลง พร้อมสิ่งปลูก
สร้างโจทก์อุทธรณ์คำสั่งและยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว ระหว่างอุทธรณ์ ศาล
อุทธรณ์ภาค 3 มีคำสั่งให้งดการถอนการยึดที่ดินทั้ง 4 แปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้างไว้

โจทก์ยื่นคำร้องขอให้พิพากษามีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ศาลชั้นต้นนัดพิจารณาคำร้องแล้วบันทึกว่า เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งปล่อยที่ดินทั้ง 4 แปลงแล้วฝ่ายผู้ร้องขัดทรัพย์ ได้โอนที่ดินให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว 1 แปลง หลังจากนั้นศาลอุทธรณ์ภาค 3 มีคำสั่งงดการถอนการยึด คงเหลือที่ดินที่จะยึดได้เพียง 3 แปลงเท่านั้น ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีไปดำเนินการยึดที่ดินที่เหลือตามตราจองเลขที่ 908 และโฉนดเลขที่ 8515,8546 ต่อไป

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

ผู้ร้องขัดทรัพย์ทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ (อันดับ 37,36)

คดีอยู่ระหว่างการส่งสำเนาฎีกาและสำเนาคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีให้แก่โจทก์ แต่ผู้ร้องขัดทรัพย์ยังมิได้ส่งสำเนาฎีกาและสำเนาคำร้องดังกล่าวให้แก่โจทก์

ผู้ร้องขัดทรัพย์ทั้งสองยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 40)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องทั้งสองฎีกาได้คืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาสามในสี่จำหน่วยคดีเสียจากสารบบความ

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องทั้งสองฎีกาได้คืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาสามในสี่
จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

(วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล ราชางกูร-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>